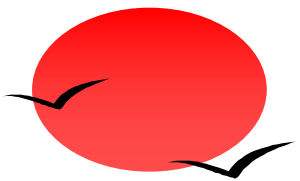


系统架构设计师

系统架构进阶篇

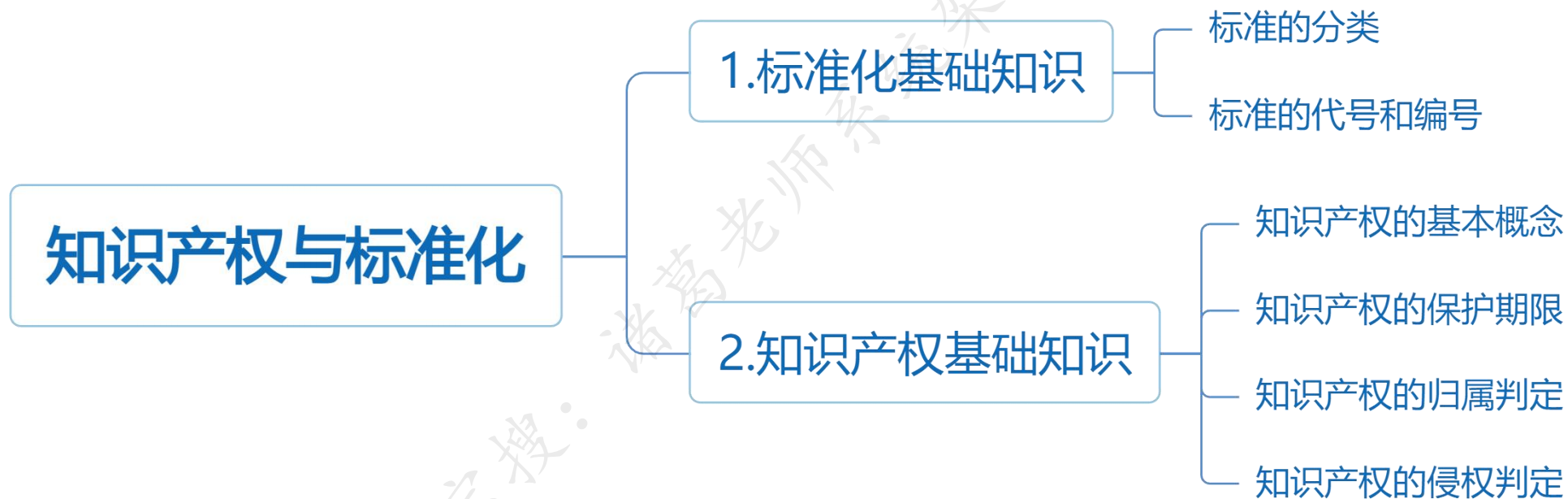
第15章 知识产权与标准化

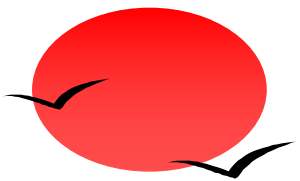
讲师：诸葛老师



本章学习建议

- 根据考试大纲，本章主要考查系统架构设计师**单选题**，预计考**3分**左右，较为简单。

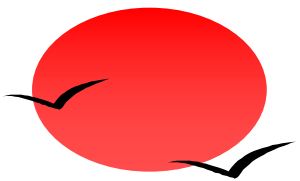




15.1 标准化基础知识

■ 1. 标准的分类

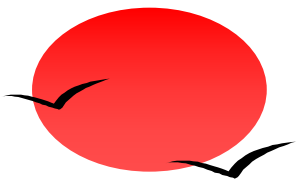
分类	内容
国际标准（IS）	国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）制定的标准，以及ISO出版的《国际标准题内关键词索引》所收录的其他国际组织制定的标准
国家标准（NB）	中国（GB）：中华人民共和国国家技术监督局 美国（ANSI）：美国国家标准协会 英国（BS）：英国标准学会 日本（JIS）：日本工业标准调查会
区域标准	太平洋地区标准会议（PASC） 欧洲标准化委员会（CEN） 亚洲标准咨询委员会（ASAC） 非洲地区标准化组织（ARSO）
行业标准	美国电气和电子工程师学会标准（IEEE） 中华人民共和国国家军用标准（GJB） 美国国防部标准（DOD-STD） 美国军用标准（MIL-S）
企业（机构）标准	供公司内部使用
项目（课题）标准	计算机集成制造系统（CIMS）的软件工程规范



15.1 标准化基础知识

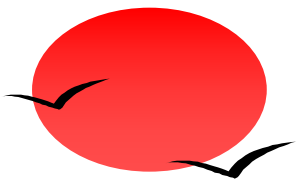
■ 2. 标准的代号和编号

标准	编号规则
国际标准	ISO+标准号+[杠+分标准号]+冒号+发布年号，方括号中的内容可有可无
国家标准	国家标准的代号+标准发布序号-标准发布年代号（4位） 我国国家标准的代号：强制性国家标准GB，推荐性国家标准GB/T
行业标准	行业标准的代号（强制或推荐）+标准发布序号-标准发布年代号（4位） 已正式公布的行业标准代号：QJ（航天）、SJ（电子）、JB（机械）、JR（金融系统）
地方标准	DB+行政区域代码（前两位）/（强制或推荐）+地方标准发布序号-标准发布年代号（4位）
企业标准	Q/企业代号+标准发布序号-标准发布年代号（4位）



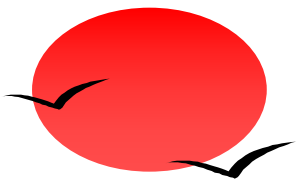
15.2 知识产权基础知识-15.2.1 基本概念

- **知识产权**是指**民事**权利主体（公民、法人）基于创造性的**智力成果**。
- 根据国际公约，**知识产权的保护对象**包括：①文学、艺术和科学作品；②表演艺术家的表演，以及唱片和广播节目；③人类一切活动领域的发明；④科学发现；⑤工业品外观设计；⑥商标、服务标记、商业名称和标志；⑦制止不正当竞争；⑧在工业、科学、文学艺术领域内由于智力创造活动而产生的一切其他权利。根据世贸协议，知识产权还包括“未披露过的信息专有权”，即商业秘密。
- **知识产权的分类**：
 - （1）工业产权：专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称、制止不正当竞争、商业秘密、微生物技术和遗传基因技术等。
 - （2）著作权（版权）：
 - ①**人身权（精神权利）**：发表权、署名权、修改权、保护作品完整性权；
 - ②**财产权（经济权利）**：使用权、获得报酬权。



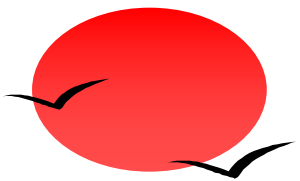
15.2.2 计算机软件著作权

- 《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》是构成我国保护计算机软件著作权的两个基本法律文件。软件著作权自软件开发完成之日起产生。
- (1) 获取软件著作权主体资格的途径如下：
 - ①公民：独立开发、委托开发（约定归自己所有）、转让、合作开发、继承（署名权除外）。
 - ②法人：组织并提供创作条件；委托、转让等合同关系；主体变更。
 - ③其他组织。
- (2) 计算机软件著作权的客体：计算机程序及其有关文档。
- (3) 计算机软件受著作权法保护的条件：①独立创作：非复制和抄袭。②可被感知：创作思想在固定载体中的实际表达。③逻辑合理。



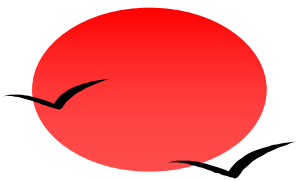
15.2.3 知识产权的保护期限

客体类型	权利类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	无限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死后50年（第50年的12月31日）
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权（属于集体，无署名权、修改权等）	50年（首次发表后的第50年的12月31日），若期间未发表，不保护
公民软件产品	署名权、修改权	无限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	作者终生及其死后50年（第50年的12月31日），合作开发的，以最后死亡作者为准
单位软件产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	50年（首次发表后的第50年的12月31日），若期间未发表，不保护
注册商标		有效期10年（若注册人死亡或倒闭1年后，未转移则可注销；期满后6个月内必须续注）
发明专利		保护期为20年（从申请日开始）
实用新型和外观设计专利		保护期为10年（从申请日开始）
商业秘密		不确定，公开后公众可用



本节练习

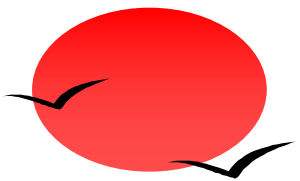
- (1)M公司将其开发的某软件产品注册了商标，为确保公司可在市场竞争中占据优势地位，M公司对员工进行了保密约束，此情形下，该公司不享有_____。
 - A.软件著作权
 - B.专利权
 - C.商业秘密权
 - D.商标权
- 答案：B
- 解析：M公司的软件产品开发完成时就自动享有软件著作权，注册了商标就享有了商标权，对员工签了保密协议就享有了商业秘密权。因此只有专利权未提及。



本节练习

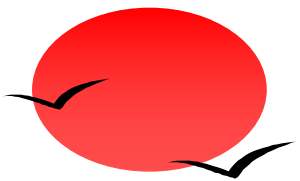
- (2)按照《中华人民共和国著作权法》的权利保护期，_____受到永久保护。
 - A.发表权
 - B.修改权
 - C.复制权
 - D.发行权

- 答案：B
- 解析：按照《中华人民共和国著作权法》第二十二条作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。对于发表权，法律明确规定是有保护期限的，一般是作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日。



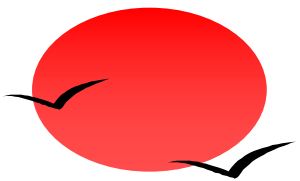
本节练习

- (3)赵某于2023年12月1日申请一项外观设计专利，2024年9月8日获得授权，这项专利权的保护期限终止于_____。
 - A.2033年12月1日
 - B.2034年9月8日
 - C.2043年12月1日
 - D.2044年9月8日
- 答案：A
- 解析：实用新型专利权、外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。



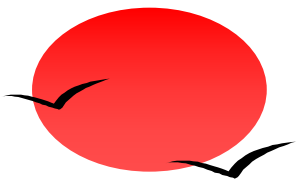
15.2.4 单位和个人知识产权的归属判定

情况说明		判断说明	归属
作品	职务作品	利用单位的物质技术条件进行创作，并由单位承担责任的	除署名权外，其他著作权归单位
		合同明确约定其著作权属于单位	除署名权外，其他著作权归单位
		其他	作者拥有著作权，单位有权在业务范围内优先使用
软件	职务作品	属于本职工作中明确规定的开发目标	单位享受著作权
		属于从事本职工作活动的结果	单位享受著作权
		使用了单位资金、专用设备、未公开的信息等物质、技术条件，并由单位或组织承担责任的软件	单位享受著作权
专利权	职务作品	本职工作中作出的发明创造	单位享受专利权
		履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造	单位享受专利权
		离职、退休或调动工作后一年内，与原单位工作相关	单位享受专利权



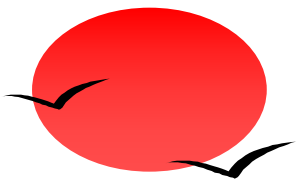
15.2.5 委托知识产权的归属判定

情况说明		判断说明	归属
作品 软件	委托创作	合同中明确约定著作权归属委托方	委托方
		合同中未约定著作权归属	创作方
	合作开发	只进行组织、提供咨询意见、物质条件等辅助工作	不享有著作权
		共同创作的	共同享有，按人头比例。 成果可分割的，可分开申请
商标	谁先申请谁拥有 同时申请，则根据谁先使用谁拥有（需提供证据） 无法提供证据，协商归属，协商无效时使用抽签决定		
专利	谁先申请谁拥有 同时申请则协商归属，协商不成的，该发明成为社会共有技术		



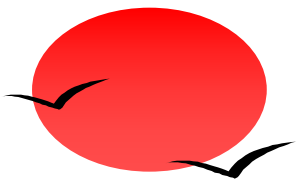
本节练习

- (4)小王是某高校的非全日制在读研究生，目前在甲公司实习，负责了该公司某软件项目的开发工作并撰写相关的软件文档。以下叙述中，正确的是_____。
 - A.该软件文档属于职务作品，但小王享有该软件著作权的全部权利
 - B.该软件文档属于职务作品，甲公司享有该软件著作权的全部权利
 - C.该软件文档不属于职务作品，小王享有该软件著作权的全部权利
 - D.该软件文档不属于职务作品，甲公司和小王共同享有该著作权的全部权利
- 答案：B
- 解析：属于本职工作中明确规定的开发目标，单位享有著作权。



本节练习

- (5)X公司接受 Y 公司的委托开发了一款应用软件，双方没有订立任何书面合同。在此情形下，
_____享有该软件的著作权。
 - A.X、Y公司共同
 - B.X公司
 - C.Y公司
 - D.X、Y公司均不
- 答案：B
- 解析：根据《中华人民共和国著作权法》第十九条 受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。



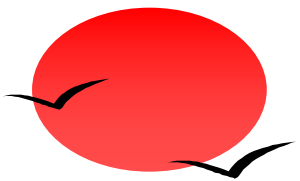
15.2.6 知识产权的侵权判定

■ 侵权判定

- ①未经著作权人同意而发表或登记其软件作品。
- ②将他人软件当作自己的作品发表或登记。
- ③未经合作者同意将共同开发的软件当作自己的作品发表或登记。
- ④在他人开发的软件上署名或更改他人署名。
- ⑤未经著作权人或其合法受让者许可，修改、翻译、复制或部分复制、向公众发行或出租、办理权利许可或转让或通过网络传播其作品。

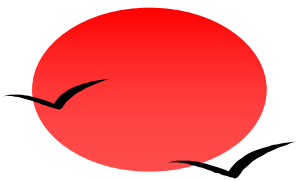
■ 非侵权判定

为了学习和研究软件内含的设计思想和原理为由，通过安装、显示、传输或存储软件的方式使用软件时，可以不经许可，不支付报酬。



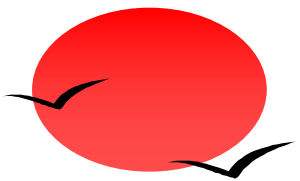
本节练习

- (6)程序员甲将其编写完成的某软件程序发给同事乙并进行讨论，之后甲放弃该程序并决定重新开发，后来乙将该程序稍加修改并署自己名在某技术论坛发布。以下说法中，正确的是_____。
 - A.乙的行为侵犯了甲对该程序享有的软件著作权
 - B.乙行为未侵权， 因其发布的场合是以交流学习为目的的技术论坛
 - C.乙的行为没有侵犯甲的软件著作权， 因为甲已放弃该程序
 - D.乙对该程序进行了修政， 因此乙享有该序的款件著作权
- 答案： A
- 解析： 甲完成该软件的开发后就拥有了该软件的著作权， 乙将该程序稍加修改就发布， 侵犯了甲的软件著作权。



本节练习

- (7)A经销售擅自复制并销售B公司开发的OA软件光盘已构成侵权，C企业在未知情形下从A处购入100张并已安装使用，在C企业知道了所使用的软件为侵权复制的情形下，以下说法正确的是_____。
 - A.C企业的使用行为侵权，须承担赔偿责任
 - B.C企业的使用行为侵权，支付合理费用后可以继续使用这100张软件光盘
 - C.C企业的使用行为不侵权，可以继续使用这 100 张软件光盘
 - D.C企业的使用行为不侵权，不需承担任何法律责任
 - 答案： B
 - 解析：根据《计算机软件保护条例》第三十条 软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的，不承担赔偿责任。但是应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。
- 本题中C企业已安装使用，"如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。"，该行为侵权，支付费用后可继续使用。本题选择B选项。



感谢

THANKS

软件设计师QQ群: 759713504

系统架构设计师QQ群: 231352210

诸葛老师QQ: 362842353